

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N°.....001478

Tocache, 31 AGO 2021

VISTO:

El memorándum N°111-2021-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 23 de agosto de 2021, el Informe Técnico Preliminar N°003-2021-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, de fecha 16 de agosto de 2021 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (74) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N°001-2021/I.ENRA-NP fecha 18/03/2021, la Prof. Mariel Shupingahua Amancio, Directora I.E Nicanor Reátegui Del Águila, informa lo siguiente:

Que, habiendo emitido el Oficio No. 011-2021-I.E."N.R.A"-NP-D.donde doy a conocer el abandono de cargo del Prof. YSAIAS DIAZ SUARES, ya que el mencionado maestro no justifico su asistencia durante los días 2, 3, 4, 8 y 9 de marzo, fecha en el cual fue informado y hasta la fecha desconozco los motivos de su falta y abandono a sus labores educativas, al no firmar el PARTE DE ASISTENCIA VIRTUAL de la IE.

El Prof. YSAIAS DIAZ SUARES, se presentó el día 1 de marzo del 2021 tal como consta en el parte de asistencia de forma física, ya que ese día a convocatoria de mi persona la asistencia de maestros contratados fue PRESENCIAL (evidencia 1 y 2).

El día 2 de marzo se agrega al grupo de whatsapp de la IE NICANOR REATEGUI DEL. AGUILA al Prof. YSAIAS DIAZ SUARES para el trabajo y las coordinaciones correspondientes sobre el trabajo a realizar para el inicio del Buen Año Escolar (evidencias 3).

El día 2 de marzo del 2021 colgamos en el whatsapp institucional el enlace para el control de asistencia semanal y damos el horario (entrada 8:00 am - salida 1:00 pm), (evidencia 4 y 5).

El día 2 de marzo del 2021 a horas 12:45 am, colgué en el whatsapp institucional la AGENDA, actividades programadas para trabajar desde 1 de marzo a 12 de marzo del 2021 (evidencia 6).

El día 2 de marzo del 2021 se envía el link de la reunión a desarrollarse el 3 de marzo del 2021 a horas 9:00 am (evidencia 7 y 8)

El día 3 de marzo del 2021 a horas 7:18 a.m. hago recordar a mis maestros de la reunión general de todo el personal de la I.E en el whatsapp institucional desarrollarse a las 9:00a.m, donde exhorto a que prueben su ingreso a google meet, 30 minutos antes de la reunión (evidencia 9).

El día 3 de marzo de 2021 a horas 9:00 am, se desarrolló la reunión programada con todo el personal docente, administrativo, auxiliares y CAS, pasando a llamar ASISTENCIA Y PRESENTACION DE CADA UNO DE LOS DOCENTS Y PEERSONAL DE LA I.E, NO ENCONTRANDOSE EN LA REUNION EL PROF. YSAIAS DIAZ SUARES, poniéndole falta en el parte y control de mi asistencia, en dicha reunión estuvo presente el Prof. MAXIMIANO MEZA BARRIENTOS, quien, según el informe presentado a mi dirección, el Prof. DIAZ SUAREZ se encontraba en coordinaciones con el especialista JUAN CARLOS ALIAGA ERAZO pero no manifestó en la reunión el porqué de la INASISTENCIA DEL MAESTRO YSAIAS DIAZ SUARES. (Evidencia INFORME No. 001-2021-"NRA"/NP-PROF/MTMB, en la parte TERCERO del día MIERCOLES 3 DE MARZO DEL 2021) también lo pueden corroborar las personas asistentes a la reunión.

001478

El día 4 de marzo del 2021 a horas 1:12 pm, publico en el whatsapp institucional la comisiones a trabajar por lo cual es imposible que el maestro YSAIAS DIAZ SUARES y MAXIMIANO MEZA BARRIENTOS hayan estado trabajando o coordinando Según lo que manifiesta en su informe No. 001-2021-"N.R.A./NP- PROF/MTMB, porque no sabían en que comisión iban a estar ambos maestros.(evidencia 11 y 12).

EL 4 de marzo del 2021 informo en el whatsapp personal, el DUELO INSTITUCIONAL NO LABORABLE POR LA MUERTE DEL MAESTRO WALTER SANTIBANEZ BERNARDO para el día 5 de marzo, no hubo asistencia, ni firma de asistencia (evidencia 13).

El día 7 de marzo del 2021 seguimos comunicando a los maestros mediante el whatsapp el trabajo a realizar el día 8 con los documentos de gestión y las diferentes comisiones PATAMA, RI y PEI (evidencia 15).

El día 8 de marzo del 2021 a horas 6:33 am se hace llegar el link de asistencia de la presente semana a través del whatsapp institucional (evidencia 16).

Según los informes presentados por las diferentes comisiones de DOCUMENTOS DE GESTION, presidido por:

PATMA: PROF. NANCY SUMERINDE APAZA

RI: PRDF. JAVIER SANCHEZ BUSTAMANTE

PEI: PROF. LISETH PEREZ VARGAS

Los trabajos se desarrollaron los días 8 y 9 de marzo del 2021, según la AGENDA planificada y viendo dichos informes NO HAY ASISTENCIA del Prof. YSAIAS DIAZ SUAREZ (evidencias 17,18 y 19).

El día 9 de marzo del 2021 en horas 9:52 am, envío, mi oficio a la UGEL TOCACHE acompañado de la asistencia virtual (adjunto evidencias) salvaguarda de mis estudiantes y próximos a dar el Inicio del buen AÑO ESCOLAR 2021, ya que hasta ese día no tuve ninguna comunicación sobre el maestro YSAIAS DIAZ SUARES (Evidencias Pantallazos de mi whatsapp y de llamadas).

Según el informe presentado por el coordinador de Letras Prof. HUGO ARTEAGA CORTIJO, el Prof. Ysaías Díaz Suares trabajo los días 10 y 11 de marzo, había trabajo colegiado por áreas según la agenda, SIN REGISTRAR SU ASISTENCIA EN EL LINK ESTABLECIDO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA (evidencia 20).

El día 12 de marzo del 2021 a horas a horas 11:55 am se presenta el Prof. Remy Ruller Utia Ojeda, mediante el whatsapp su acta de adjudicación emanada por la UGEL TOCACHE para la plaza de 28 horas.

El día 12 de marzo del 2021, a horas 12:20 se presentó el Prof. YSAIAS DIAZ SUARES a la IE, aduciendo que está trabajando con el Prof. Meza, le invite a sentar y le explique que le había hecho un oficio por abandono de cargo, ya que no sabía nada de su persona, le manifestó que debería acercarse a la UGEL TOCACHE para que le expliquen su proceso y al mismo tiempo preguntándole porque no se comunicó con mi persona ,quedándose callado, solo atinó a decirme ayúdeme profesora, quiero trabajar, tengo bastantes gallinas para llevarte a Uchiza, yo sé dónde vives, solo le conteste gracias maestro no me gusta la gallina, mejor acérquese a la UGEL TOCACHE, ahí le pueden asesorar, lo manifestó delante de testigos, quienes si fuera necesarios pueden atestiguar.

HASTA EL DIA DE HOY 18 DE MARZO DESCONOZCO LOS MOTIVOS POR EL CUAL EL Prof. YSAIAS DIAZ SUARES NO SE COMUNICO CON MI PERSONA NI VIA WATSAP, NI LLAMADA telefónica, NI MANDO A UN MAESTRO A PEDIR PERMISO, NI PORQUE SE RETIRO DEL GRUPO DE Whatsapp, SOLO EL TENDRA SUS RAZONES (evidencias 21,22 y 23).

Que, el Prof. Maximiano Meza Barrientos, en su Informe N°001-2021-NRA/NP-PROF/MTMB fecha 17 de marzo de 2021, en resumen, indica:

Que, efectivamente, trabajé coordinadamente con el colega YSAIAS DIAZ SUARES los días que menciona usted, el cual adjunto al presente; sin embargo, usted menciona que desconoce dicha información, pero olvida que usted ordeno trabajar por comisiones de trabajo días antes, incluso envió el rol de comisiones, en el cual me designa como coordinador para la elaboración del plan de trabajo de los Juegos Deportivos Escolares. Adicional a eso, me sorprende señora directora que menciona que desconoce dicha información, obviamente debe desconocer pues usted nunca me solicito en el acto y/o oportunamente mencionada información, es más debe preguntar a los coordinadores primero antes de tomar una acción.

Martes 02 de marzo de 2021; llamada telefónica del docente Ysaías Díaz Suares a mi persona, manifestándome que nuevamente retorno a la I.E para la cual manifestó que él estaba apto de apoyar y colaborar a la comisión de deporte escolar en el presente año, aprovechando la llamada le encomendé una tarea de que se dirigiera a la UGEL Tocache y entablara una conversación con el Especialista Juan Carlos Aliaga Erazo para solicitarle los lineamientos de las normas legales de dicho evento.

001478

Miércoles 03 de marzo de 2021; el mencionado docente me informó que la información solicitada no se pudo concretar debido a que el especialista no pudo entregar dicha información porque para el presente año no se llevaría a cabo los JNDE 2021, por la pandemia y por las clases virtuales hasta nuevo aviso. Me consta esta información porque mi persona entablo conversación directa con el mismo especialista para cerciorarme de tal información.

Jueves 04 de marzo de 2021; se socializo algunos avances y alcances del plan (borrador) teniendo referencia del año pasado. Asimismo, se destinó algunas comisiones internas del plan.

Que, el Prof. Hugo Arteaga Cortijo (coordinador de letras) mediante Informe N°001-2021-CL-IE-NRA fecha 17 de marzo de 2021 en resumen indica:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la Resolución Viceministerial N° 097-2020-MINEDU que aprueba el documento normativo denominado "Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID 19" y RVM N° 273-2020-MINEDU, ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2021 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA" para hacer conocer la asistencia de docentes al trabajo realizado y actividades realizadas, bajo mi coordinación (COORDINADOR DE LETRAS) según cronograma publicado por la dirección de la Institución Educativa (miércoles 10 y jueves 11 de marzo).

En el informe antes mencionado se precisa que el Prof. Ysaías Díaz Suales, ha asistido las fechas 10 y 11 de marzo de 2021 realizando la planificación diagnóstica de su área.

Que, el Prof. Ysaías Díaz Suales, remite su justificación de inasistencia de los días 2, 3, 4, 5, 8 y 9 de marzo de 2021, bajo los siguientes términos:

Que, de conformidad al ACTA DE ADJUDICACION POR PARTE DE LA UGEL - TOCACHE, fui contratado como docente de Educación Física en la I.E. "NICANOR REATEGUI DEL AGUILA" - NUEVO PROGRESO, desde el 01 de marzo, al 31 de diciembre del 2021, en el cual oportunamente me presente ante la dirección de la IE antes mencionada el 01 de marzo tal como demuestro con el sello de recepción de mesa de partes.

Asimismo, la directora de la IE ordeno que los docentes trabajaran estos 15 días del mes de marzo de acuerdo a sus comisiones de trabajo anual, pero no especifico que debíamos registrar nuestra asistencia virtual. Pero a pesar que mi persona estuvo mal de salud, conforme acreditado con el Certificado Médico, suscrito por el Dr. Ronald Llerena Lozano, trabajé coordinadamente desde el 02 de marzo del presente año, con la comisión de avance del Deporte Escolar con el Prof. MAXIMIANO MEZA BARRIENTOS sobre el Plan de Deporte Escolar Anual, incluso pregunte al Especialista de la Ugel - Tocache, sobre la Directiva del presente año referente al Deporte Escolar 2021; quien puede atestiguar si así lo amerita el caso.

Asimismo, a partir de los siguientes días, trabajé sobre el Plan de Evaluación Diagnóstica con conocimiento del Coordinador Prof. HUGO ARTEAGA CORTIJO, y el Prof. MAXIMIANO MEZA BARRIENTOS, el cual demuestro con el borrador de trabajo que adjunto al presente y los mensajes al grupo del whatsapp de docentes en el cual la directora lo lee, mi trabajo enviado.

Sin embargo, la directora de la I.E. "NICANOR REATEGUI DEL AGUILA" - NUEVO PROGRESO, Prof. MARIEL SHUPINGAHUA AMANCIO, sin preguntar ni indagar mi labor a los coordinadores de la I.E. sobre mi permanencia y/o asistencia virtual sobre el trabajo designado por ella, me informo ante la Ugel - Tocache por ABANDONO DE CARGO injustamente a través del OFICIO N°011-2021-IE NRA-NP-D con fecha 09 de marzo del 2021, en el cual menciona que no he firmado el parte de asistencia los días 2, 3, 4, 5, 8 y 9 del mes de marzo del presente año. Es por ello, que acudo a su despacho a fin de solicitar Justificación de mi Asistencia por haber trabajado con la comisión coordinadamente aun estando enfermo tal como demuestro con el Certificado Médico, y de manera accesoria denuncio a la directora Prof. MARIEL SHUPINGAHUA AMANCIO por Abuso de Autoridad y Negligencia en el desempeño de sus funciones, de conformidad al artículo 376° de Código Penal, en el cual establece (...).

Que, la CPPADD indica que la presente investigación no puede ni debe imputarse la figura de abandono de cargo por cuanto se ha dictado la "RVM N°155-2021-MINEDU Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el desarrollo del servicio educativo de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19"; es menester indicar que el trabajo docente es a través de tres modalidades remoto, semipresencial, y presencial; lo que queda en claro que la labor que lideraba la Prof. Mariel Shupingahua Amancio, Directora I.E. Nicanor Reátegui Del Águila, es de manera remota (Cualquier medio informático, o plataforma virtual, o de telecomunicaciones y análogos (internet, telefonía, radio, televisión u otros), así como cualquier otro medio que posibilite realizar de manera efectiva su trabajo para la prestación del servicio a distancia o semipresencial), por ende actualmente la figura de abandono de cargo no puede imputarse ya que la



labor que realizan los directores, docentes, auxiliares de educación y otros, no es en la I.E, si no en un ambiente que ellos han acondicionado y su comunicación es a través de medios tecnológicos.

Que, efectivamente de acuerdo a los documentos mencionados por la **Prof. Mariel Shupingahua Amancio, Directora I.E Nicanor Reátegui Del Águila**, esta CPPADD realiza la siguiente adecuación sobre la imputación al Prof. Ysaías Díaz Suales; de acuerdo a la **RVM N°155-2021-MINEDU**, se aprueba el documento normativo denominado "Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el desarrollo del servicio educativo de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19, indica lo siguiente (...)

5.4 Actividades de los Profesores

En el marco de lo establecido en el documento normativo, aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU, durante la jornada de trabajo el profesor realiza, según el tipo de prestación del servicio educativo, las siguientes actividades:

- a) Determinar las experiencias de aprendizaje a desarrollar de acuerdo a las características, necesidades, contextos de sus estudiantes y tipo de prestación del servicio educativo.
- b) Interactuar con el estudiante y sus familiares.
- c) Utilizar los recursos brindados en el marco de la implementación de la estrategia Aprendo en casa, o complementarlo con cualquier otra estrategia regional, local o de la IE.
- d) Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional.
- e) Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora.
- f) Desarrollar la evaluación desde un enfoque formativo.

g) **Participar en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organiza el trabajo pedagógico y se comparten experiencias e información relevante para la mejora de su práctica profesional.**

h) Otras que se desprendan del documento normativo aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU y según sean requeridos por la dirección de la IE.

5.11 Deberes

Los profesores y auxiliares de educación durante el trabajo en cualquiera de las tres modalidades de trabajo rigen sus labores por los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas en la LRM y su Reglamento, Código de Ética de la Función Pública y las previstas en las normas del sector público, según corresponda. También constituyen deberes los siguientes:

- a) Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo.
- b) **Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.**
- c) Llenar la declaración jurada de salud a solicitud del director de la IE o programa educativo, así como la que se realiza desde el Minedu de manera virtual.
- d) Hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados para la prestación de servicio, en caso estos hayan sido facilitados por la IE.
- e) Participar del espacio de formación virtual <http://www.perueduca.pe/campus-virtual> con los cursos disponibles en PerúEduca.
- f) Otros previstos en las normas complementarias para asegurar la prestación del servicio educativo, que para tal efecto apruebe el Minedu.

Que de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que el **Prof. Ysaías Díaz Suales**, docente contratado de la I.E. Nicanor Reátegui Del Águila – Nuevo Progreso; ha incurrido en presunta falta administrativa disciplinaria, previsto en la **Ley N°29944**, art.- 40 literal a) Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional. q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia. En concordancia con la **RVM N°155-2021-MINEDU artículos 5.4 Actividades de los Profesores**, literal g) **Participar en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organiza el trabajo pedagógico y se comparten experiencias e información relevante para la mejora de su práctica profesional**; 5.11 Deberes b) **Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.**

Que, la CPPADD indica "Es deber del profesor, estar disponible para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, sin afectar la disposición del aislamiento social obligatorio. Los profesores que transgredan o incumplan sus deberes, incurrir en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones".

Es menester indicar que presuntamente el docente cuestionado no se ha reportado, ni ha realizado coordinaciones de carácter laboral con la Directora de la I.E Nicanor Reátegui Del Águila, desde las fechas 2, 3, 4, 5,

001478

8 y 9 de marzo de 2021, de acuerdo a los documentos y anexos presentados por la Prof. Mariel Shupingahua Amancio. Pero también se aprecia documentos como el N°001-2021-NRA/NP-PROF/MTMB fecha 17 de marzo de 2021, donde el Prof. Maximiano Meza Barrientos, indica que el docente cuestionado ha realizado coordinaciones de carácter laboral en las fechas 2, 3 y 4 de marzo de 2021; así también existe el Informe N°001-2021-CL-IE-NRA fecha 17 de marzo de 2021, donde el Prof. Hugo Arteaga Cortijo (coordinador de letras) refiere que el docente cuestionado ha realizado coordinaciones de carácter laboral en las fechas 10 y 11 de marzo de 2021. Que de acuerdo a estos documentos contradicen lo que la Prof. Mariel Shupingahua Amancio, Directora I.E Nicanor Reátegui Del Águila, refiere en su documento y sus anexos, por tanto las **fechas 2, 3 y 4 de marzo de 2021 se encuentran justificadas**, quedando pendiente las fechas **5, 8 y 9 de marzo de 2021**

Que, este colegiado aprecia el Certificado Médico Particular N°0009207 fecha 12 de marzo de 2021; y que del diagnóstico el médico tratante indica SINDROME FEBRIL, DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA, DEPRESION DE VOLUMEN "descanso médico por 11 días a partir del **02** hasta el **12/03/2021**".

Sobre el particular, el docente cuestionado indica que no es cierto que haya inasistido injustificadamente o haya dejado de realizar coordinaciones de carácter laboral, o en su defecto de no haberse reportado o registrado su asistencia virtual, esto debido a que se encontraba delicado de salud adjuntando como prueba de ello el certificado médico que lo acredita. Al respecto cabe señalar que de acuerdo con el numeral 6.3 de la Directiva N°006-GG-ESSALUD-2009 "Normas para el canje de Certificados Médicos Particulares por certificados de incapacidad temporal para el trabajo-CITT" el certificado médico es definido "(...) el documento que habitualmente expiden los médicos después de una prestación y a solicitud del interesado pretende informar a otros de los procedimientos diagnósticos y/o tratamientos incluyendo el descanso médico, que fueron necesarios para su recuperación".

Por su parte el artículo 24° de la Ley N°26842 Ley General de Salud establece que, la expedición de certificados directamente relacionados con la atención de pacientes como un acto de ejercicio profesional de la medicina y como tal, sujeto a vigilancia del correspondiente colegio profesional. Asimismo, el artículo 78° del Código de Ética del Colegio Médico del Perú define el certificado médico como el documento destinado a acreditar el acto médico realizado. De lo que se desprende que, a priori, todo certificado médico emitido por profesional competente constituye documento suficiente para acreditar la enfermedad de un trabajador determinado y, por tanto, para sustentar la inasistencia al centro de labores.

Que, ahora bien, de la revisión de la documentación que obra en el expediente administrativo, se advierte que el docente cuestionado presentó el Certificado Médico de fecha 12 de marzo de 2021, donde se acredita que el Prof. Ysaías Díaz Suare, se encontraba con descanso médico los días 2, 3, 4, 5, 8 y 9 de marzo de 2021. En ese sentido este colegiado considera que se encuentran justificadas las inasistencias y en su defecto las coordinaciones de carácter laboral dejadas de brindar en dichas fechas, con el certificado médico detallado en el numeral 5 del presente informe técnico.

Que de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que el **Prof. Ysaías Díaz Suare**, docente contratado de la I.E. Nicanor Reátegui Del Águila – Nuevo Progreso; **NO** ha incurrido en presunta falta administrativa disciplinaria, previsto en la **Ley N°29944**, art.- **40** literal **a)** Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional. **q)** Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia. En concordancia con la **RVM N°155-2021-MINEDU artículos 5.4** Actividades de los Profesores, literal **g)** **Participar en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organiza el trabajo pedagógico y se comparten experiencias e información relevante para la mejora de su práctica profesional; 5.11 Deberes b)** **Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.**

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED art.- **78** literales

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se cometen.	No aplica
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores.	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica

001478

h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores	No aplica

Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **no existe mérito** suficiente para **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario al Prof. **Ysaías Díaz Suares**, ex docente contratado de la I.E. Nicanor Reategui Del Águila – Nuevo Progreso; porque no ha transgredido por acción y omisión su: **Deber, en el ejercicio de la función docente**. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que el docente en proceso no ha vulnerado según Ley N°29944 los artículos **art.40** literal, **a), q)**, concordante (RVM N°155-2021-MINEDU, artículos **5.4** actividad de los profesores literal **g)**; **5.11** deberes literal **b)**.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1° motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- NO INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Prof. Ysaías **DIAZ SUARES**, DNI N°00961069, ex docente contratado de la I.E. Nicanor Reategui Del Águila; distrito Nuevo Progreso, provincia de Tocache, región San Martín, porque **NO** ha transgredido por acción y omisión su **Deber, en el ejercicio de la función docente**, por cuanto se encuentra justificado sus inasistencias; **debiendo disponerse el archivo** correspondiente de todos los actuados del presente caso y por los fundamentos antes expuestos en la presente resolución.

ARTICULO 2°.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive al Responsable de la Oficina de Personal, al Director de la UGEL-T, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaria General, notificar el acto resolutivo, al interesado de acuerdo a ley, para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

Prof. Marciano Víctor CERNA BAZAN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

MVCB/DUGEL
LRJBE/ST

NOTIFICACION N°81-2021

ANTECEDENTE : INFORME TECNICO PRELIMINAR N°003-2021-GRSM/DRE-UGEL-T/CPPADD.
ENTIDAD : UGEL -TOCACHE
FECHA DE EMISION : 31-08-2021

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, se cumple con notificar:

1.--RESOLUCION DIRECTORAL N°1478-2021- GRSM/DRE.
NO INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : YSAIAS DIAZ SUARES- NRA
DOMICILIO : Caseria filadelfia.....
DNI N° : 00961069.....

CORREO ELECTRONICO:

FECHA NOTIFICACION : 02/09/2021 HORA: 11:56 AM.



B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

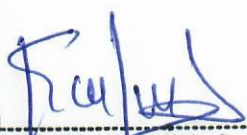
C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:




Lic. Adm. Katerin Vanessa Sánchez García
Director del Sistema Administrativo II
Secretaría General

Oficina de Operaciones U.E. 303
EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA -TOCACHE

Abog. Luis R.J. Bardales
Especialista en Recursos Humanos

NOTIFICACIÓN